



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 1574/09

תחום החלטת מיסוי: חוקי עידוד

הנושא: הכנסות ממחקר ופיתוח במפעל תעשייתי - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), עוסקת במחקר ופיתוח וייצור של מכשירים רפואיים עדינים (להלן: "המוצרים").
1. תהליך הייצור של המוצרים הינו ידני ומתבצע בחדרים נקיים.
2. לחברה הכנסות הנובעות ממספר מקורות:
 - הכנסות מייצור המוצרים ומכירתם.
 - הכנסות מפיתוח משותף עם חברה זרה (הבעלות בקניין הרוחני הינה בחלקים שווים). החברה מקבלת הכנסות (לפי מנגנון עלות בתוספת רווח (+ cost)) על החלק שהינו בבעלות החברה הזרה.
 - הכנסות משירותי פיתוח עבור חברות בנות בישראל, לפי מנגנון עלות בתוספת מקדם רווח (+ cost).
3. החברה הצהירה כי תהליך הייצור מתבצע כולו בישראל.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי", כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק.
2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2007), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.
3. לקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת המיוחסת ל"מפעל המוטב".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, בהתקיים תנאים מצטברים, ביניהם: העסקת מספר מינימאלי של עובדי פיתוח וייצור, התחייבות החברה כי תהליך הייצור יתבצע כולו בישראל וכדומה.
2. הכנסות ממכירת מוצרים שיוצרו במפעל החברה בישראל הינן הכנסות מוטבות ולפיכך החברה תהא זכאית בגינן להטבות המס הקבועות בחוק.
3. הכנסות הנובעות מפיתוח עבור חברות בנות בישראל והכנסות הנובעות פיתוח משותף עם חברה זרה אינן עומדות בהגדרת מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ ולפיכך לא תחשבנה כהכנסות מוטבות והחברה לא תהא זכאית להטבות מס בגינן.
4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.